

DALAM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH DI NEGERI SELANGOR

Rayuan No.: 10000-099-0007-2022

Antara

Noorul Hidayah binti Ismail

Perayu

Lwn

Sheikh Faiz bin Sheikh Ibrahim

Responden

DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH DI NEGERI SELANGOR

Rayuan No.: 10500-099-0072-2018

Antara

Noorul Hidayah binti Ismail

Perayu

Lwn

Sheikh Faiz bin Sheikh Ibrahim

Responden

**DALAM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DI SHAH ALAM DI NEGERI
SELANGOR**

Saman No.: 10020-099-1867-2016

Antara

Noorul Hidayah binti Ismail

Plaintif

Lwn

Sheikh Faiz bin Sheikh Ibrahim

Defendan

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, Kes Rayuan No. 10000-099-0007-2022, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd. Latif (Panel) dan YA Puan Hajah Noor Hadina binti Haji Ahmad Zabidi (Panel) pada 10 Julai 2024 bersamaan 4 Muharam 1446H]

[Rayuan Tuntutan Gantirugi Pertunangan di bawah seksyen 15 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie

Perayu : *Puan Siti Nor Aira binti Mat Jusoh daripada Tetuan Aira & Associates.*

Responden : *Puan Nur Hidayah binti A Bakar daripada Tetuan Kamar Ainiah Hidayah & Associates*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini merupakan rayuan yang difailkan oleh Perayu terhadap keputusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah yang menjalankan kuasa rayuan di dalam kes Rayuan No.: 10500-099-0072-2018.

[2] Pada 30/6/2020 YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang mendengar kes rayuan tersebut telah mengeluarkan perintah seperti yang berikut:

2.1 *Mahkamah menerima rayuan Perayu;*

- 2.2 *Mahkamah memerintahkan bahawa Responden hendaklah membayar RM8,050.00 sebagai ganti rugi pembatalan perkahwinan dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan; dan*
- 2.3 *Mahkamah memerintahkan keputusan yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam No. Kes 10002-099-1867-2016 pada 22/11/2018 dibatalkan.*

[3] Oleh kerana kes ini pada asalnya adalah bermula di Mahkamah Rendah Syariah, Perayu telah mendapat kebenaran merayu pada 26/01/2022 untuk meneruskan rayuan ini.

LATAR BELAKANG KES

[4] Perayu telah menuntut ganti rugi pembatalan perkahwinan daripada Responden di Mahkamah Rendah Syariah di Shah Alam melalui Saman No. 10002-099-1897-2016 dengan tuntutan sebanyak RM104,214.00 dan wang hantaran sebanyak RM10,000.00.

[5] Pada 22/11/2018 Hakim Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam telah mengeluarkan perintah meluluskan tuntutan Perayu dan Responden diarahkan untuk membayar ganti rugi pembatalan perkahwinan sebanyak RM6,800.00.

[6] Selanjutnya, Perayu yang tidak berpuashati dengan perintah Mahkamah Rendah Syariah tersebut telah membuat rayuan ke Mahkamah Tinggi Syariah melalui Rayuan No. 10500-099-0072-2018.

[7] Pada 30/06/2020 Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang mendengar rayuan tersebut telah meluluskan rayuan Perayu dan memberikan keputusan seperti di para (2) di atas. Sungguhpun begitu, Perayu masih tidak berpuas hati dengan keputusan rayuan tersebut dan telah memfailkan permohonan mendapatkan Perintah Kebenaran Merayu ke Mahkamah Rayuan Syariah Selangor untuk merayu keputusan rayuan yang dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah tersebut.

[8] Perayu telah memperolehi Perintah Kebenaran Merayu daripada Mahkamah Rayuan Syariah pada 26/1/2022 di bawah peruntukan seksyen 67(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 (EPAIS). Berdasarkan Perintah Kebenaran Merayu tersebut, Panel Rayuan Syariah Selangor yang mendengar Permohonan Kebenaran Merayu telah menetapkan persoalan undang-undang berkepentingan awam bagi rayuan ini iaitu—

“Berdasarkan peruntukan seksyen 15 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 pihak-pihak hendaklah menghujahkan bagaimana penentuan gantirugi terhadap bayaran apa-apa wang yang telah dibelanjakan dengan dengan suci hati untuk membuat persediaan bagi sesuatu perkahwinan.”

Perayu juga diberi kebenaran untuk memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari dari tarikh keputusan.

[9] Berdasarkan Perintah Kebenaran Merayu tersebut, maka pada 31/1/2022 Perayu telah memfailkan Notis Rayuan ke Mahkamah Rayuan Syariah dan seterusnya memfailkan Alasan Rayuan pada 6/12/2022 sebagaimana di muka surat 343-345 Rekod Rayuan. Perayu mengemukakan Sembilan (9) Alasan Rayuan iaitu:

- 9.1 Yang Arif Hakim telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila gagal menilaikan bahawa rayuan Perayu berkaitan putus tunang adalah merupakan suatu kontrak perjanjian. Pihak yang memungkirkan berkewajipan membayar kerugian kepada pihak yang dimungkirkan.
- 9.2 Yang Arif Hakim telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila semata-mata menilai kemampuan itu dari segi gaji Responden tanpa melihat status dan kedudukan keluarga Responden.
- 9.3 Yang Arif Hakim telah terkhilaf dari segi hukum syarak dan undang-undang apabila hanya memandang kemudahan di pihak Responden yang perlu membayar ganti rugi kepada Perayu. Sedangkan kemudahan di pihak Perayu lebih besar kerana terpaksa menanggung kerugian dan juga keaiban keengganan Responden berkahwin dengan Perayu.
- 9.4 Yang Arif Hakim terkhilaf dari segi undang-undang dan hukum syarak apabila menyatakan pemulangan barang dan bayaran kepada pihak yang dimungkirkan mengikut prinsip syarak adalah tidak

membebaskan dan tidak berlebihan ke atas pihak yang memungkir memberikan kesan yang besar ke atas kes-kes putus tunang pada masa akan datang.

- 9.5 Yang Arif Hakim telah terkhilaf dari segi fakta dan undang undang apabila tidak mengaplikasikan peruntukan seksyen 15 EUUKIS 2003 yang memperuntukkan bahawa “pihak yang mungkir adalah bertanggung memulangkan pemberian-pemberian pertunangan jika ada atau nilainya dengan membayar apa-apa wang yang telah dibelanjakan dengan suci hati oleh atau pihak yang satu lagi bagi membuat persediaan perkahwinan”.
- 9.6 Yang Arif Hakim terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila tidak mengambil kira bahawa Perayu dengan suci hati telah membelanjakan wang sebanyak RM105,214.00 untuk membuat persiapan perkahwinan apabila memutuskan Perayu hanya layak mendapat ganti rugi sebanyak RM8050.00 sahaja.
- 9.7 Yang Arif telah terkhilaf dari segi fakta dan hukum syarak apabila tidak menjelaskan secara terperinci mengenai perkara-perkara yang tidak wajar dipertimbangkan dalam ganti rugi yang besar dan ditanggung oleh Perayu sedangkan keseluruhan perbelanjaan yang dikeluarkan bersifat suci hati bagi tujuan perkahwinan dengan Responden.
- 9.8 Yang Arif terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila dalam penghakimannya menyatakan bahawa jumlah ganti rugi yang sesuai

adalah sebanyak RM9050.00 tetapi memerintahkan bayaran ganti rugi kepada Perayu sebanyak RM8050.00 sahaja.

- 9.9 Yang Arif Hakim telah terkhilaf dari segi fakta dan undangundang apabila tidak melihat bahawa kenyataan SP1 yang merupakan bapa Perayu *“kami bagi hint kalau ada apa-apa pergi ke Mahkamah... Kalau putus, saya terima alasan syarie sahaja”*, adalah suatu kenyataan yang bersifat perjanjian bahawa Perayu akan menuntut ganti rugi sekiranya Responden memutuskan pertunangan tanpa sebab yang munasabah mengikut hukum syarak.

ANALISIS DAN DAPATAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[10] Berdasarkan penelitian kami terhadap Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Penghujahan pihak-pihak serta Perintah Kebenaran Merayu bertarikh 26/1/2022 maka kami dapat ringkaskan hanya terdapat satu isu utama sahaja yang perlu diputuskan iaitu sama ada penentuan ganti rugi pertunangan yang diputuskan oleh YA Hakim MTS (Rayuan) telah mengambil kira bahawa Perayu telah mengeluarkan perbelanjaan secara suci hati bagi persediaan perkahwinan tersebut.

[11] Bagi memandu kami dalam membuat pertimbangan terhadap isu di atas, kami terlebih dahulu merujuk kepada peruntukan undang-undang yang berkaitan dengan pertunangan sebagaimana yang diperuntukkan di bawah seksyen 15 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 iaitu:

Pertunangan

Jika seseorang telah mengikat sesuatu pertunangan mengikut hukum syarak sama ada secara lisan atau secara bertulis, dan sama ada secara bersendirian atau melalui seorang perantaraan, dan kemudiannya enggan berkahwin dengan pihak satu lagi itu tanpa apa-apa sebab yang sah manakala pihak yang satu lagi bersetuju berkahwin dengannya, maka pihak yang mungkir adalah bertanggung memulangkan pemberian-pemberian pertunangan, jika ada, atau nilainya dan membayar apa-apa wang yang telah dibelanjakan dengan suci hati oleh atau untuk pihak yang satu lagi untuk membuat persediaan bagi perkahwinan itu, dan yang demikian boleh dituntut melalui tindakan dalam Mahkamah.”

[12] Berdasarkan peruntukan seksyen 15 di atas, terdapat empat (4) elemen penting iaitu:

- 12.1 pertunangan;
- 12.2 enggan berkahwin tanpa apa-apa sebab yang sah sedangkan pihak yang satu lagi bersetuju untuk berkahwin;
- 12.3 pihak yang mungkir bertanggung—
 - i. memulangkan pemberian-pemberian pertunangan, jika ada atau nilainya;
 - ii. membayar apa-apa wang yang telah dibelanjakan dengan suci hati
- 12.4 boleh dituntut melalui tindakan mahkamah.

[13] Berdasarkan keterangan pihak-pihak di muka surat 92-93 Rekod Rayuan kami dapati telah wujud pertunangan antara Perayu dan Responden pada

31/10/2015. Seterusnya Responden membatalkan pertunangan pada 31/5/2016. Tarikh pernikahan pada 5/8/2016 dan persandingan pada 6/8/2016.

[14] **Dr Abdul Karim Zaidan dalam *Al-Mufassshal Fi Ahkam AL-Mar'ah Wal Bait Al-Muslim (4/74)*** menyatakan bahawa—

“Pembatalan pertunangan ini hukumnya adalah harus, sama ada pembatalan itu dari si lelaki atau wanita atau wali kepada si wanita, kerana pertunangan itu bukanlah akad nikah atau perkahwinan, akan tetapi ia adalah janji untuk bernikah. Bagaimanapun pembatalan ini menjadi makruh sekiranya bukan kerana sebab-sebab yang jelas lagi syarie seumpama si wanita atau walinya nampak sesuatu yang tidak kena pada si lelaki sehingga memerlukan kepada dibatalkan pertunangan dan membatalkan penerimaan yang dibuat. Ataupun si lelaki nampak sesuatu yang tidak kena pada tunangannya yang memerlukan kepada pembatalan pertunangan, asalkan ianya daripada sebab-sebab yang diterima syarak.”

[15] Berdasarkan keterangan, alasan yang diberikan pada hemat kami bukanlah merupakan sebab-sebab dan kami setuju dengan dapatan Hakim Bicara bahawa pertunangan ini diputuskan tanpa sebab yang sah. Hakim Bicara dalam Alasan Penghakimannya di muka surat 308 Rekod Rayuan telah mengulas mengenai alasan Responden memutuskan pertunangan.

[16] Dalam konteks kes di hadapan kami ini, jelas difahami bahawa pihak yang mungkir (Responden) adalah bertanggung untuk membayar apa-apa wang yang telah dibelanjakan dengan suci hati oleh pihak Perayu untuk membuat persediaan bagi perkahwinan tersebut. Terma suci hati merupakan intipati penting yang perlu

diberi perhatian dalam menentukan jumlah ganti rugi yang perlu dibayar oleh pihak Responden terhadap perbelanjaan yang telah dikeluarkan oleh pihak Perayu.

[17] Justeru bagi mengulas berkenaan perkara ini, kami berpendapat terma suci hati ini perlu diperincikan terlebih dahulu. Dalam hal ini kami merujuk kepada Pusat Rujukan Bahasa Melayu Dewan Bahasa dan Pustaka (<https://prpm.dbp.gov.my/>) bahawa frasa suci hati ini adalah bermaksud “*tidak menipu dan tidak berpura-pura, tulus, ikhlas dan jujur.*”

[18] Oleh itu dalam konteks tuntutan ganti rugi pertunangan ini, dapat difahami bahawa apa yang dibelanjakan oleh salah satu pihak secara suci hati adalah tidak mempunyai maksud lain kecuali perbelanjaan tersebut adalah bertujuan untuk keperluan pertunangan dan perkahwinan pihak-pihak yang melayakkan sesuatu tuntutan gantirugi pembatalan perkahwinan boleh dipertimbangkan.

[19] Setelah kami menjelaskan berkenaan frasa suci hati ini sebagai asas dalam membuat penentuan terhadap sesuatu perbelanjaan yang dibuat secara suci hati, maka di sini kami berpendapat terdapat beberapa keadaan yang boleh kami jadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan ganti rugi yang dibuat terhadap sesuatu perbelanjaan pertunangan dan perkahwinan yang antara lainnya ialah:

- 19.1 Adat kelaziman bagi sesuatu majlis pertunangan dan perkahwinan. Keadaan ini adalah merujuk kepada amalan kebiasaan atau perkara yang diulang-ulang menurut kebiasaan dalam sesuatu majlis pertunangan dan perkahwinan yang mana amalan tersebut adalah diterima dalam masyarakat dengan syarat ia tidak bercanggah dengan hukum syarak. Hal ini termasuklah pemberian cincin pertunangan,

bertukar-tukar pemberian dan hantaran disusuli dengan jamuan ringan. Ia selaras dengan kaedah fiqh yang disebut sebagai *العادة المحكمة* .

- 19.2 Sama ada wujud perbincangan dan persetujuan antara kedua-dua pihak dalam memutuskan sesuatu perbelanjaan atau kos untuk majlis pertunangan dan perkahwinan. Keadaan ini adalah menyentuh tentang perundingan yang wujud antara kedua-dua pihak dan persetujuan yang dicapai sama ada lisan atau bertulis dalam penentuan perbelanjaan sesuatu perkara yang melibatkan urusan pertunangan dan perkahwinan mereka. Adalah perlu perkara ini dirundingi supaya pihak-pihak lelaki dan perempuan sedar akan perbelanjaan yang perlu dikeluarkan.
- 19.3 Kepentingan dan manfaat yang telah dan akan diperolehi oleh kedua-dua pihak melalui perbelanjaan yang telah dikeluarkan. Keadaan ini adalah merujuk kepada sesuatu perbelanjaan yang dikeluarkan bagi tujuan pertunangan dan perkahwinan adalah mempunyai kepentingan dan manfaat kepada kedua-dua belah pihak bagi kelancaran sesuatu majlis tersebut.
- 19.4 Latar belakang dan kemampuan pihak-pihak. Perkara ini perlu diberi pertimbangan agar perbelanjaan tersebut adalah tidak berlebih-lebih sehingga menyebabkan pembaziran. Perbelanjaan juga sepatutnya mampu diuruskan oleh kedua-dua pihak.
- 19.5 Tempoh masa yang diambil bagi membatalkan pertunangan sebelum tarikh pernikahan. Tempoh masa adalah satu fakta penting kerana jika pembatalan dibuat pada saat-saat akhir ia menyebabkan kos

persediaan akan dibelanjakan dan bertambah. Ini dapat dielakkan jika pembatalan dibuat lebih awal.

[20] Dapatan kami dalam kes ini bahawa tidak wujud sebarang perbincangan atau perjanjian di antara pihak Perayu dan Responden berkenaan kos persediaan perkahwinan yang boleh dijadikan panduan atau rujukan berkenaan pemulangan atau pembayaran apa-apa wang sekiranya berlaku putus tunang termasuk beberapa kos perbelanjaan yang perlu terutamanya perbincangan mengenai apa-apa perbelanjaan yang perlu.

[21] Berdasarkan ulasan kami di atas, kami akan meneliti satu persatu tuntutan ganti rugi perkahwinan yang dikemukakan dalam rayuan ini berpandukan lima (5) dapatan yang telah kami nyatakan di atas.

[22] Merujuk kepada Pernyataan Tuntutan Perayu semasa di Mahkamah Bicara, kami dapati tuntutan Perayu adalah merangkumi dua aspek tuntutan iaitu majlis pertunangan dan majlis perkahwinan yang mana perinciannya adalah seperti yang berikut:

A. TUNTUTAN MAJLIS PERTUNANGAN

Bagi tuntutan ini, Perayu telah mengemukakan tuntutan gantirugi berikut:

BIL	KOS	HARGA
i.	perbelanjaan bagi hantaran (7 dulang)	RM3,050.00
ii.	gantirugi bagi sepersalinan lengkap	RM3000.00

	baju pertunangan	
iii.	gantirugi bagi penyediaan baju keluarga pihak perempuan sebanyak 9 pasang	RM4,400.00
iv.	berkaitan mini pelamin, andaman & dekorasi kamar	RM4000.00
v.	Pembayaran katering (RM15.00 x 200 pax)	RM3000.00
vi.	lokasi majlis (kebersihan, pembaikan, ruang makan)	RM7000.00
vii.	juru gambar	RM300.00
viii.	Kos cenderahati untuk tetamu (RM5.00 x 200 pax)	RM1000.00
	JUMLAH	RM25,750.00

B. TUNTUTAN MAJLIS PERKAHWINAN

Bagi tuntutan majlis perkahwinan pula, Perayu telah mengemukakan tuntutan gantirugi berikut:

BIL	KOS	HARGA
i.	Kad jemputan RM5.00 x 500 keping	RM2,500.00
ii.	Cenderahati (surah Yasin) untuk para tetamu dan rombongan pihak lelaki RM5.00 x 300 pek	RM1,500.00
iii.	Aksesori (riben, gam dan bekas)	RM1,970.00
iv.	Pelekat (tag nama pengantin dan tag terima kasih)	RM500.00
v.	Sepersalinan lengkap baju pernikahan pengantin perempuan	RM5,000.00
vi.	Hantaran (hiasan untuk 7 dulang) serta sebahagian pembelian barangan hantaran	RM2,500.00
vii.	Baju keluarga pihak perempuan (27 pasang) untuk 3 majlis	RM3,194.00
viii.	Persiapan lokasi pernikahan dan bilik pengantin (pembersihan, perhiasan	RM46,300.00

	perkahwinan dalam taman) yang merangkumi: a. Persiapan ruang makan VIP termasuk baik pulih (RM27,000.00); b. Pembaikan dan baik pulih pagar, ruang pelamin dan pelantar (RM4,800.00); dan c. Persediaan bilik pengantin termasuk perabot, baikpulih bilik pengantin dan cadar katil (RM14,500.00)	
ix.	Kombo dan kumpulan Kebudayaan DBKL	RM1,000.00
x.	Bunga telur (aksesori-riben, bekas telur, manik)	RM500.00
xi.	Cenderahati tetamu dan VIP RM10.00 x 1200 pek	RM12,000.00
xii.	Cenderahati rombongan lelaki (RM20.00 x 20 pek)	RM400.00
xiii.	Cenderahati keluarga RM20.00 x 50 pek	RM1000.00
ix.	Deposit katering	RM100.00
	JUMLAH	RM78,464.00

Jumlah keseluruhan tuntutan majlis pertunangan dan majlis perkahwinan adalah berjumlah **RM105,214.00** (rujuk muka surat 7-8 Rekod Rayuan)

[23] Bagi kedua-dua tuntutan di atas, Mahkamah Bicara telah memutuskan jumlah tuntutan yang layak dipertimbangkan adalah sebanyak RM6800.00. Manakala Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) pula setelah menimbangkan rayuan Perayu dan memutuskan kadar yang layak diberikan kepada Perayu adalah sebanyak RM9050.00 tetapi perintah yang dikeluarkan adalah sebanyak RM8050.00 sahaja.

[24] Persoalan yang wujud di sini ialah berapakah jumlah sebenar yang layak dipertimbangkan bagi memutuskan tuntutan pihak Perayu. Justeru bagi merungkaikan persoalan ini, kami telah merujuk kepada amalan semasa dalam masyarakat Melayu dalam negara kita berkaitan dengan persediaan pertunangan dan perkahwinan sebagai panduan dalam menimbangkan kewajaran sesuatu tuntutan yang dibuat.

[25] Berdasarkan pengamatan kami, dapatan-dapatan yang kami nyatakan di perenggan (19) di atas adalah penting untuk diberikan pertimbangan dalam menilai kewajaran tuntutan-tuntutan yang dibuat terhadap ganti rugi pertunangan dan perkahwinan.

[26] Bagi mengulas keseluruhan tuntutan-tuntutan yang dinyatakan pada perenggan (22) di atas, kami akan mengulas satu persatu tuntutan yang dibangkitkan di Mahkamah Bicara berpandukan kepada dapatan-dapatan tersebut.

[27] Bagi tuntutan yang melibatkan ganti rugi pertunangan, senarai item yang dituntut pihak Perayu ialah:

i. Hantaran (7 dulang).

Menjadi adat kebiasaan masyarakat Melayu, pasangan yang ingin bertunang akan menyediakan hantaran bagi majlis pertunangan. Jika pihak lelaki memberi 5 dulang, maka pihak perempuan pula akan membalas dengan 7 dulang hantaran. Justeru kami dapati item ini merupakan suatu yang menjadi kelaziman bagi sesuatu majlis pertunangan. Dalam hal ini tuntutan yang dikemukakan oleh pihak Perayu wajar untuk diberikan pertimbangan sebagai gantirugi yang perlu ditanggung oleh Responden. Jumlah yang dituntut sebanyak RM3,050.00, dan kami dapati Perayu di muka surat 105 Rekod Rayuan ada menyatakan:

“Plaintif: Ada perbincangan untuk balas-balas hantaran ini antara saya dan Defendan, 5 balas 7. Item hantaran juga ada perbincangan, duit beli barang hantaran separuh duit saya dan separuh defendan.”

Maka berdasarkan keterangan Perayu (Plaintif) tersebut kami bersetuju jumlah yang wajar dipertimbangkan untuk item ini adalah sebanyak separuh daripada jumlah tuntutan iaitu **RM1,525.00.**

ii. Sepersalinan lengkap baju pertunangan. Jumlah yang dituntut: RM3000.00.

Amalan biasa dalam masyarakat Melayu, apabila majlis pertunangan diadakan, pihak perempuan akan menyediakan sepersalinan lengkap baju

pertunangan. Berkaitan hal ini, sekiranya tidak wujud sebarang perbincangan atau persetujuan di antara pihak-pihak dalam menentukan kos penyediaan pakaian tersebut, maka kami berpendapat jumlah yang dituntut perlulah mengikut kemampuan pihak satu lagi. Responden dalam Penyata Pembelaan di muka surat 19 Rekod Rayuan telah bersetuju untuk menanggung separuh daripada kos tersebut. Justeru dalam hal ini kami bersetuju dengan dapatan YA Hakim Mahkamah Tinggi (Rayuan) bahawa jumlah yang wajar ialah sebanyak **RM1500.00**.

iii. Kos gantirugi bagi penyediaan baju keluarga pihak perempuan sebanyak 9 pasang. Jumlah yang dituntut: RM4,400.00

Kebelakangan ini, seolah-olah menjadi satu budaya apabila sesuatu majlis pertunangan diadakan, maka ahli keluarga yang terlibat akan menyediakan pakaian yang sama mengikut tema warna yang dipilih. Kami mendapati penyediaan baju untuk keluarga bukanlah sesuatu yang bersifat *hajiyyat* (keperluan) tetapi lebih kepada *tahsiniyat* (pelengkap). Responden pula menghujahkan hal ini adalah semata-mata kehendak dan pilihan Perayu sendiri tanpa rundingan dan persetujuan Responden. Maka atas asas tersebut kami bersetuju tuntutan ini tidak wajar kami pertimbangkan.

iv. Mini Pelamin, andaman & Dekorasi kamar. Jumlah yang dituntut: RM4,000.00

Pada masa kini kita dapati penyediaan mini pelamin seolah-olah menjadi satu kemestian bagi sesuatu majlis pertunangan yang diadakan dalam kalangan masyarakat kita. Walaupun ia bukanlah satu keperluan, namun

item ini juga wajar dipertimbangkan dengan mengambilkira ukuran kemampuan Responden. Apatah lagi Perayu semasa keterangannya pada 13.3.2017 menyatakan bahawa majlis pertunangan yang dibincangkan dengan Responden adalah sederhana (rujuk muka surat 103 Rekod Rayuan). Oleh itu kami bersetuju separuh daripada tuntutan ini iaitu **RM2000.00** adalah dibenarkan.

v. Katering (RM15.00 x 200 pax) Jumlah yang dituntut: RM3000.00

Berbeza dengan majlis perkahwinan, tiada nas yang menuntut supaya majlis pertunangan dihebahkan. Irsyad Hukum ke 163 Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan ada menyatakan:

“Al-Syeikh ‘Atiyyah al-Saqr Rahimahullah (wafat 1427H), mantan Ketua Lajnah al-Ifta’ al-Azhar di dalam satu soal jawab agama yang dikendalikan oleh beliau juga berpendapat bahawa tidak mengapa untuk menghebahkan pertunangan dan menurut beliau tiada nas yang sahih di dalam larangan berbuat demikian. Menurut al-Syeikh lagi, jika sahih sekalipun, yang dimaksudkan melaluinya adalah larangan untuk berlebih-lebihan dalam menghebahkan pertunangan.”

Pada hemat kami, telah menjadi kelaziman bahawa jemputan majlis pertunangan adalah melibatkan kehadiran ahli keluarga terdekat bagi kedua-dua belah pihak dan dari segi jumlah kehadiran pula ditentukan dalam jumlah yang terhad dan ia adalah berbeza dengan jumlah jemputan bagi majlis perkahwinan.

Berkaitan tuntutan ini, Responden dalam Penyata Pembelaan di muka surat 20 Rekod Rayuan, telah bersetuju untuk menanggung kos katering yang munasabah untuk 50 orang iaitu dengan kadar sebanyak RM750.00. Oleh yang demikian kami bersetuju dengan dapatan Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) yang membenarkan tuntutan ini sebanyak RM750.00.

vi. Lokasi Majlis (Kebersihan, Pembaikan, Ruang Makan) Jumlah yang dituntut: RM7000.00

Berkaitan tuntutan ini, Responden menyatakan lokasi pertunangan adalah di kediaman keluarga Perayu dan kos yang dituntut adalah tidak wajar dan keterlaluan kerana tidak mempunyai asas di sisi hukum syarak dan hendaklah ditolak.

Dalam hal ini kami berpandangan adalah menjadi budi bicara pihak perempuan selaku tuan rumah tanpa perlu melibatkan Responden sebagai tetamu dalam menanggung kos tersebut untuk memastikan keadaan rumah dan persekitarannya berada dalam keadaan yang sesuai bagi membuat sesuatu majlis. Justeru kami bersetuju untuk tuntutan ini tidak dipertimbangkan.

vii. Juru gambar. Jumlah yang dituntut: RM300.00

Mengupah jurugambar adalah menjadi kebiasaan dalam sesuatu majlis pertunangan. Mengambil kira dalam hal ini telah wujud persetujuan daripada pihak responden untuk menanggung separuh daripada kos tuntutan ini (Rujuk muka surat 20 Rekod Rayuan), maka kami

bersependapat dengan dapatan YA Hakim Mahkamah Tinggi (Rayuan) yang telah membenarkan sebanyak **RM150.00** bagi tuntutan ini.

viii. Cenderahati untuk tetamu RM5.00 x 200 pax- RM1000.00

Bukanlah menjadi sesuatu yang lazim dalam masyarakat kita untuk tetamu yang dijemput hadir ke majlis pertunangan diberikan cenderahati. Dalam hal ini pihak Responden mempertikaikan hal ini kerana rombongan pihak Responden tidak menerima sebarang cenderahati sewaktu majlis pertunangan tersebut apatah lagi perkara ini tidak dibuktikan oleh pihak Perayu semasa perbicaraan.

Kami berpandangan bahawa sekiranya Perayu bersedia untuk menyediakan cenderahati sebagai hadiah kepada tetamu yang hadir, maka ia adalah kembali kepada konsep hadiah iaitu budi bicara tuan rumah kepada tetamu yang hadir. Pihak yang satu lagi iaitu Responden tidak perlu menanggung kos untuk menyediakannya. Oleh yang demikian, kami bersetuju tuntutan ini tidak wajar dipertimbangkan.

[28] Seterusnya kami akan mengulas berkenaan aspek kedua dalam tuntutan ganti rugi oleh Perayu iaitu yang melibatkan persediaan majlis perkahwinan. Dalam hal ini kami telah merujuk muka surat 9 dan 10 artikel bertajuk “***Hak-Hak Wanita Islam Dalam Kes Mungkir Janji Untuk Berkahwin Di Malaysia: Kajian Perbandingan Antara Undang-Undang Sivil Dan Syariah***” hasil penulisan Zulkifli Hasan, Fakulti Syariah dan Undang-undang Kolej Universiti Islam Malaysia yang menyatakan:

“Pada dasarnya hukum melangsungkan pertunangan ialah harus dan perlu menepati beberapa keperluan. Hukum membatalkan pertunangan dengan sebab munasabah juga adalah harus memandangkan belum adanya kontrak perkahwinan yang mengikat. Bagaimana pula dengan isu tuntutan yang kedua iaitu hak wanita untuk menuntut gantirugi akibat kemungkiran janji untuk berkahwin. Terdapat pelbagai pendapat para fuqaha’ sama ada yang terdahulu atau kontemporari dalam kes ini. Mazhab Maliki berpendapat pihak yang membatalkan pertunangan perlu membayar gantirugi berdasarkan prinsip tanggungjawab sekiranya pihak yang dijanjikan telah menunaikan keperluan-keperluan yang dijanjikan.

Di dalam konteks ini sekiranya pihak perempuan telah berusaha dengan membuat segala persiapan perkahwinan dengan kepercayaan bahawa pihak lelaki akan mengahwininya, wanita tersebut berhak untuk menuntut gantirugi atas persiapannya itu. Adalah menjadi tanggungjawab bagi setiap orang Islam untuk menunaikan janjinya. Bahkan Allah telah mengingatkan orang Islam di dalam surah Al-Isra’ ayat 24 yang bermaksud “... dan sempurnakanlah perjanjian (dengan Allah dan dengan manusia).”. Perintah Allah untuk bertanggungjawab melalui perlaksanaan janji ini merangkumi perjanjian dengan Allah dan juga sesama manusia.

Dr. Wahbah Zuhailiy telah menyentuh isu ini di dalam bab gantirugi akibat Kemungkiran janji untuk berkahwin. Beliau berpendapat pada asasnya fuqaha’ terdahulu tidak menyediakan peruntukan khusus hukum berhubung gantirugi ke atas kepentingan kebendaan atau moral berikutan Kemungkiran janji untuk berkahwin. Walaubagaimanapun peruntukan

hukum bagi melindungi hak-hak wanita di dalam kes kemungkiran janji untuk berkahwin boleh dilaksanakan berpandukan kaedah-kaedah umum syariah seperti pengharaman melakukan penipuan dan diwajibkan gantian ke atas setiap tindakan yang berpunca daripada penipuan”.

Berdasarkan artikel di atas, jelas menunjukkan bahawa menjadi tanggungjawab pihak yang membatalkan pertunangan dan memungkiri janji untuk berkahwin membayar ganti rugi yang sewajarnya kepada pihak yang dimungkiri atas segala persiapan yang telah dibelanjakan.

[29] Kembali kepada kes di hadapan kami ini, kami merujuk kepada Afidavit Keterangan Bertulis Saksi Defendan iaitu Sheikh Ibrahim bin Sheikh Ali (Bapa Responden) di muka surat 92-93 Rekod Rayuan iaitu:

S25: Bila perbincangan tarikh pernikahan Plaintiff dan Defendan

J25: i. Pada 27/9/2015 sewaktu keluarga Plaintiff datang, ada disebut cadangan bulan sahaja iaitu bulan Julai 2016 tetapi tiada tarikh spesifik tersebut.

ii. Kemudian bapa Plaintiff telah menelefon saya dan mencadangkan tarikh 5/8/2016 untuk tarikh pernikahan dan tarikh 6/8/2016 untuk persandingan.

S.28: Setahu encik, bila Plaintiff dan Defendan mula membuat persiapan pernikahan?

J.28: Plaintiff dan Defendan ada membuat persiapan bermula April 2016 lagi.

S.33: Bila Defendan ambil keputusan untuk putuskan pertunangan?

J.33: Pada 31/5/2016.

[30] Berdasarkan keterangan di atas, kami berpuashati bahawa telah wujud persediaan dan persiapan untuk majlis perkahwinan yang dibuat oleh Pihak Perayu dan juga Responden. Justeru dalam hal ini, tidak timbul lagi isu tiadanya persediaan perkahwinan yang dilakukan oleh kedua-dua pihak khususnya oleh Perayu sebagai persiapan majlis perkahwinan tersebut. Namun begitu persoalan berkaitan sejauhmanakah pihak Perayu telah membuat perbelanjaan secara suci hati untuk majlis tersebut perlu kami perhalusi berdasarkan lima dapatan yang kami nyatakan di atas.

[31] Sebagaimana ulasan kami terhadap tuntutan majlis pertunangan di perenggan (27) di atas, maka seterusnya kami akan memberikan pula ulasan berkaitan tuntutan ganti rugi persediaan perkahwinan sebagaimana yang dituntut oleh Perayu iaitu:

i. Kad jemputan RM5.00 x 500 keping: Jumlah yang dituntut RM2500.00.

Tempahan kad jemputan perkahwinan merupakan antara perkara awal yang perlu dibuat sebaik sahaja pihak-pihak telah memuktamadkan tarikh perkahwinan. Dalam hal ini kami dapati bahawa YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) telah bersetuju dengan dapatan Hakim Bicara yang membenarkan separuh daripada jumlah tuntutan. Oleh itu di peringkat ini, kami juga bersetuju bahawa dapatan Hakim Mahkamah Tinggi (Rayuan) tersebut wajar dikekalkan sebanyak **RM2500.00.**

ii. Cenderahati (Surah Yasin) untuk para tetamu dan rombongan pihak lelaki RM5.00 x 300 pek. Jumlah yang dituntut: RM1,500.00.

Berkaitan tuntutan ini, Kami merujuk kepada Alasan Penghakiman YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) di muka surat 331 Rekod Rayuan yang menyatakan bahawa pihak Responden telah bersetuju untuk menanggung separuh daripada keseluruhan kos Surah Yasin tersebut iaitu sebanyak RM750.00 sebagaimana yang dinyatakan dalam Penyata Pembelaan di muka surat 18 dan keterangan Defendan di muka surat 129 Rekod Rayuan. Justeru kami dapati, dapatan tersebut adalah wajar dan kami tidak berhasrat untuk mengganggu dapatan tersebut. Oleh yang demikian jumlah tuntutan ini diluluskan sebanyak RM750.00.

iii. Aksesori (riben, gam dan bekas). Jumlah yang dituntut: RM1,970.00

Dalam senarai 12 indeks di muka surat 26 Rekod Rayuan ada menyatakan terdapat sesalinan Resit aksesori di muka surat 13 (Eskhibit P-17). Justeru itu, kami telah melakukan semakan berulang kali Ikatan Dokumen Plaintiff dalam Rekod Rayuan, namun begitu kami tidak menemui sebarang resit yang boleh menyokong tuntutan ini dalam ikatan dokumen tersebut. Apatah lagi susunan indeks tersebut agak kabur disebabkan berlaku pertindihan penandaan ekshibit dan muka surat yang dicop pada tempat yang sama. Pada masa yang sama, tuntutan ini juga dipertikaikan oleh Responden. Maka berdasarkan alasan tersebut, maka tuntutan ini tidak dapat kami pertimbangkan.

iv. Pelekat (tag nama pengantin dan tag terima kasih). Jumlah yang dituntut: RM500.00

YA Hakim Mahkamah Tinggi (Rayuan) telah mengekalkan dapatan Hakim Bicara yang membenarkan separuh daripada tuntutan ini. Oleh yang demikian, kami tidak berhasrat mencampuri dapatan tersebut memandangkan pelekat yang telah dibayar ini (disahkan oleh SP1) adalah bersifat hangus dan tidak boleh lagi digunakan pada masa akan datang. Maka kami bersetuju dengan jumlah RM250.00 tersebut.

v. Sepersalinan lengkap baju pernikahan pengantin perempuan. Jumlah yang dituntut RM5000.00

Penyediaan sepersalinan lengkap baju pengantin perempuan merupakan suatu kelaziman dalam masyarakat kita dan ia adalah bersifat *hajiyyat*. Namun ia akan berubah menjadi *tahsiniyyat* apabila ada unsur-unsur berlebihan dalam penyediaannya apatah lagi fakta menunjukkan Responden tidak bersetuju dengan pembelian pakaian yang mewah sebagai persediaan perkahwinan tersebut. Oleh yang demikian mengambil kira penyediaan pakaian pengantin merupakan suatu aturan kebiasaan dalam majlis perkahwinan masyarakat kita, maka berdasarkan resit pembuktian di muka surat 59 Rekod Rayuan, kami bersetuju untuk membenarkan tuntutan sebanyak RM1540.00 bagi tuntutan ini.

vi. Hantaran (hiasan untuk 7 dulang) serta sebahagian pembelian barangan hantaran. Jumlah yang dituntut: RM2,500.00

Sebagaimana yang kami nyatakan di perenggan (27) di atas, bahawa hantaran 7 dulang bagi perkahwinan juga merupakan adat kebiasaan dalam masyarakat kita, maka dalam hal ini kami bersetuju bahawa jumlah tuntutan bagi hantaran 7 dulang adalah dibenarkan sebagaimana resit yang dikemukakan di muka surat 33 Rekod Rayuan iaitu sebanyak **RM1,050.00.**

**vii. Baju keluarga pihak perempuan (27 pasang) untuk 3 majlis.
Jumlah yang dituntut: RM3,194.00**

Kami dapati tuntutan 27 pasang baju bagi pihak keluarga ini bukan sahaja merupakan suatu yang bersifat *tahsiniyat*, bahkan merupakan sesuatu yang sangat berlebih-lebihan dan melampau. Tiada keterangan menunjukkan perkara ini dibincangkan atau mendapat persetujuan daripada pihak Responden. Oleh yang demikian kami dapati tiada kewajaran untuk kami pertimbangkan tuntutan item ini dan tuntutan ini tidak dibenarkan.

viii. Persiapan lokasi pernikahan dan bilik pengantin (pembersihan, hiasan perkahwinan dalam taman). Jumlah yang dituntut: RM46,300.00.

Tuntutan Perayu bagi item ini aadalah merangkumi 3 aspek tuntutan iaitu:

(a) Persiapan ruang makan VIP termasuk baik pulih sebanyak RM27,000.00.

(b) Pembaikan dan baikpulihan pagar, ruang pelamin dan pelantar berjumlah RM4,800.00 dan

(c) Persediaan bilik pengantin termasuk perabot, baikpulih bilik pengantin dan cadar katil yang berjumlah RM14,500.00.

Tuntutan ini adalah besar dan pada hemat kami ia adalah tidak termasuk dalam 5 dapatan yang kami ulas di atas. Kami dapati tiada apa-apa keterangan yang membuktikan bahawa **ada perbincangan** di antara kedua belah pihak untuk membuat persiapan lokasi dan perabot tersebut. Apatah lagi tidak ada apa-apa keterangan yang membuktikan **pihak-pihak telah bersetuju** untuk tinggal menetap di rumah tersebut selepas pernikahan. Maka adalah menjadi tanggungjawab tuan rumah (keluarga pihak Perayu) untuk memastikan persiapan lokasi pernikahan serta persiapan bilik dan perabot yang bersesuaian disediakan. Dari segi manfaatnya pula ia tidak dapat dinikmati oleh pihak Responden. Atas ulasan tersebut kami dapati segala kos yang berkaitan item (a) dan (b) iaitu persiapan ruang makan VIP serta kos pembaikan dan baik pulih tidak wajar dituntut ke atas pihak Responden memandangkan ini adalah rumah keluarga Perayu yang didiami oleh mereka dan manfaatnya adalah kepada pihak Perayu sahaja serta manfaatnya masih boleh digunakan sehingga kini.

Bagi isu ini, Penghakiman dalam kes *Salbiah binti Othman lwn Haji Ahmad bin Abdul Ghani (JH XXI (1427 H)* sebagaimana autoriti Perayu di muka surat 276-283 Rekod Rayuan boleh dijadikan panduan. Berdasarkan kes tersebut kami dapati dalam menimbangkan tuntutan ini, terdapat kewajaran untuk kami berikan perhatian kepada item (c) tuntutan ini iaitu persediaan bilik pengantin termasuk perabot, baikpulih bilik pengantin dan cadar katil.

Dalam hal ini imbangan pertimbangan kami adalah kepada perabot kabinet bilik pengantin yang dipasang secara *built-in* (*rujuk ekshibit P-18 di muka surat 40 Rekod Rayuan*). Maka kami dapati perabot yang dipasang secara *built in* ini adalah bersifat kekal dan tidak memberi kerugian kepada pihak Perayu kerana manfaatnya boleh digunakan sehingga kini. Justeru asas kemunasabahan kepada tuntutan ini serta mengambil kira manfaatnya hanyalah kepada sebelah pihak sahaja iaitu kepada pihak Perayu maka kami bersetuju bahawa suatu jumlah yang wajar perlu dipertimbangkan bagi tuntutan ini.

ix. Kombo dan kumpulan Kebudayaan DBKL. Jumlah yang dituntut: RM1,000.00

Tuntutan ini wajar dipertimbangkan apatah lagi disokong dengan resit pembuktian sebagaimana di muka surat 38 Rekod Rayuan. Maka jumlah **RM1000.00** dibenarkan.

x. Bunga telur (aksesori-riben, bekas telur, manik) - sebanyak RM500.00

Penyediaan aksesori bunga telur dalam sesuatu majlis perkahwinan masyarakat Melayu di negara ini adalah menjadi suatu adat yang diamalkan sejak turun temurun. Adalah tidak dapat dinafikan bahawa penyediaan bunga telur ini memerlukan kos-kos tertentu. Naum begitu, malangnya dalam tuntutan ini kos-kos tersebut telah tidak dibuktikan. Atas dasar itu, maka tuntutan ini adalah ditolak.

**xi. Cenderahati tetamu dan VIP RM10.00 x 1200 pek:
RM12,000.00**

Tuntutan ini pada hemat kami adalah suatu yang berlebih-lebihan dan tidak wajar dituntut apatah lagi pihak Perayu gagal membuktikan sebarang dokumen yang menyokong tuntutan ini. Maka tuntutan ini adalah ditolak.

**xii. Cenderahati rombongan lelaki - RM20.00 x 20 pek berjumlah
RM400.00**

Dalam majlis perkahwinan Masyarakat melayu, sudah menjadi adat kelaziman untuk rombongan pihak lelaki yang hadir akan disediakan cenderahati oleh pihak tuan rumah (pengantin perempuan). walau bagaimanapun dalam tuntutan ini kami dapati pihak Perayu gagal membuktikan sebarang dokumen yang menyokong tuntutan ini. Maka atas prinsip ini, kami berpendapat bahawa tuntutan ini tidak dapat dipertimbangkan.

xiii. Cenderahati keluarga RM20.00 x 50 pek berjumlah RM1000.00

Kami dapati tuntutan ini tidak berbangkit kerana ia adalah pilihan yang dibuat untuk kepentingan sebelah pihak sahaja tanpa dibincang atau dipersetujui oleh pihak Responden. Maka kami tidak perlu mengulas panjang item ini dan diputuskan item ini tidak dipertimbangkan.

xiv. Deposit catering. Jumlah yang dituntut: RM100.00

Tuntutan terakhir Perayu ini adalah melibatkan deposit katering sebanyak RM100.00. YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) telah membenarkan tuntutan ini berdasarkan persetujuan Responden untuk menanggung kos deposit katering tersebut. Memandangkan penyediaan makanan merupakan suatu keperluan dalam sesebuah majlis perkahwinan, maka kami bersetuju dengan dapatan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang membenarkan tuntutan ini.

[32] Berdasarkan ulasan dan dapatan kami di atas, maka dapatan kami terhadap keseluruhan perincian tuntutan ini adalah sebagaimana berikut:

BIL.	PERKARA	DAPATAN
1.	Hantaran 7 Dulang	Dibenarkan RM1,525.00
2.	Sepersalinan Lengkap Baju Pertunangan	Dibenarkan RM1500.00
3.	Kos Gantirugi Baju Keluarga Pihak Perempuan Sebanyak 9 Pasang.	Ditolak.
4.	Mini Pelamin, Andaman Dan Dekorasi Kamar.	Dibenarkan RM2,000.00
5.	Kos Katering Majlis Pertunangan	Dibenarkan RM 750.00
6.	Lokasi kebersihan, pembaikan dan ruang makan majlis Pertunangan	Ditolak
7.	Jurugambar	Dibenarkan RM150.00
8.	Cenderahati tetamu majlis pertunangan	Ditolak

9.	Kad Jemputan Perkahwinan	Dibenarkan RM2,500.00
10.	Cenderahati Surah Yasin	Dibenarkan RM750.00
11.	Aksesori (riben, gam dan bekas)	Ditolak
12.	Pelekat (Tag nama pengantin & terima kasih)	Dibenarkan RM250.00
13.	Sepersalinan baju pernikahan pengantin perempuan	Dibenarkan RM1540.00
14.	Hantaran Dan Perhiasan Dulang Pernikahan 7 Dulang	Dibenarkan RM1050.00
15.	Baju keluarga pengantin 27 pasang	Ditolak
16.	Persiapan lokasi pernikahan dan bilik pengantin (pembersihan, perhiasan perkahwinan dalam taman) yang merangkumi: (a) Persiapan ruang makan VIP termasuk baik pulih (RM27,000.00) (b) Pembaikan dan baikpulih pagar, ruang pelamin dan pelantar (RM4,800.00) dan (c) Persediaan bilik pengantin termasuk perabot, baikpulih bilik pengantin dan cadar katil (RM14,500.00)	Dibenarkan RM4000.00

17.	Kombo Kebudayaan DBKL	Dibenarkan RM1,000.00
18.	Bunga Telor (Aksesori)	Ditolak
19.	Cenderahati Tetamu dan VIP	Ditolak
20.	Cenderahati Rombongan Lelaki	Ditolak
21.	Cenderahati Keluarga	Ditolak
22.	Deposit Katering Majlis Perkahwinan	Dibenarkan RM100.00
	JUMLAH	RM17,115.00

KESIMPULAN

[33] Berdasarkan ulasan dan dapatan kami di atas, kami berpuas hati bahawa perbelanjaan yang dibenarkan dalam tuntutan ganti rugi ini adalah mengambil kira prinsip suci hati sepertimana yang telah digariskan oleh Panel Rayuan dalam Permohonan Kebenaran Merayu. Pertunangan merupakan suatu ikatan yang perlu dihormati oleh kedua-dua belah pihak. Setiap pihak hendaklah menghormati ikatan tersebut dan melaksanakan perjanjian yang dipersetujui iaitu untuk berkahwin dengan satu sama lain. Tuntutan untuk melaksanakan tanggungjawab berdasarkan perjanjian dan kontrak ini sememangnya telah termaktub dalam kitab suci Al-Quran Al-karim.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Rekod Rayuan serta Hujah pihak-pihak, MAKA Kami sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

1. Rayuan Perayu adalah **DITERIMA**.
2. Mahkamah memerintahkan Responden hendaklah membayar RM17,115.00 kepada Perayu sebagai ganti rugi pembatalan perkahwinan.
3. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Selangor bertarikh 30/6/2020 dalam kes Rayuan Mal No. 10500-099-~~1867~~-2018 adalah **DIBATALKAN**.

0072 &

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

.....
1. YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

.....
2. YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

.....
3. YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI AHMAD ZABIDI

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor